

0010133-18.2021.8.26.0309

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Cartão de Crédito

Magistrado: FERNANDO BONFIETTI IZIDORO

Comarca: Jundiaí / SP

Foro: Foro de Jundiaí

Vara: Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... procedido à imediata notificação do furto à sua central de atendimento, a fim de se obstar prontamente a utilização indevida do cartão de crédito. Explicou, ainda, que, ao deixar a senha junto com o cartão, a autora teria infringido cláusula contratual que preceitua a memorização da senha, não devendo esta ser mantida em hipótese alguma com o cartão e que haveria advertência expressa ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jundiaí / SP

Foro de Jundiaí

Vara do Juizado Especial Cível

Largo São Bento, s/nº, Jundiaí-SP - cep 13201-035

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0010133-18.2021.8.26.0309 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0010133-18.2021.8.26.0309

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - Cartão de Crédito

Requerente:

MARIA DO SOCORRO DANTAS FERREIRA

Requerido:

Pernambucanas Financiadora S/A - Crédito, Financiamento e Investimento

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDO BONFIETTI IZIDORO

Vistos.

Dispensado o relatório, nos termos do disposto no artigo 38 da Lei 9.099/1995.

Possível o julgamento no estado do processo, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Consigno, inicialmente, que as partes descumpriram o determinado às fls. 38/40, dando ensejo à preclusão.

Com efeito, não requereram a produção de outras provas, nem atenderam a determinação de indicação dos e-mails e telefones das partes, testemunhas e advogados.

Assim, despidiendi a produção de prova oral, porquanto possível o julgamento com o que já consta dos autos.

Não foram alegadas questões preliminares e não há causas de nulidade a sanar.

Volvendo ao mérito, o pedido é improcedente.

A parte autora afirma, no pedido inicial, que o seu cartão de crédito, acompanhado de senha, fora furtado enquanto se encontrava em ônibus, em 05/08/2021, e que apenas tomou conhecimento do fato por meio de mensagens encaminhadas pelo aplicativo da parte ré, atrelado ao cartão, dando conta de operações que não reconhece. Relata que foram realizadas duas transações, nos valores de R\$ 2.000,00

e R\$ 1.000,00, sob identificação de "LUCIANEESTEVAO" (fl. 06). Diz que, depois disso, notificou a parte ré e solicitou o respectivo cancelamento do cartão. Em sua defesa, a ré alega que a autora não comprovou que teria procedido à imediata notificação do furto à sua central de atendimento, a fim de se obstar prontamente a utilização indevida do cartão de crédito. Explicou, ainda, que, ao deixar a senha junto com o cartão, a autora teria infringido cláusula contratual que preceitua a memorização da senha, não devendo esta ser mantida em hipótese alguma com o cartão e que haveria advertência expressa quanto à sua desobrigação por quaisquer fatos resultantes da aludida conduta. Por fim, atribuiu a utilização indevida do cartão à conduta negligente da autora ou a ação de terceiros.

Neste contexto, são incontroversos os seguintes fatos: à autora foi entregue cartão magnético e senha pessoal, para a realização de transações afins. No Boletim de Ocorrência colacionado às fls. 02/03, há ratificação expressa de que o aludido cartão encontrava-se acompanhado de senha.

É o que basta para se concluir que razão não assiste à parte autora.

Não se olvida que o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ao tratar da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços erigida com lastro na teoria do risco do empreendimento, remete ao prestador a responsabilidade pelos fatos e vícios constantes na prestação do serviço bancário, independentemente de culpa. Trata-se de responsabilidade objetiva e solidária, introduzida pela Teoria do Risco e consagrada no atual Código de Defesa do Consumidor, art. 14, de sorte que o fornecedor de serviços só se exime de responsabilidade na hipótese em que provada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (RESP 550.912, DJ. 19.12.2003).

No caso concreto é fato incontroverso que a transação referida pela parte autora se deu mediante a utilização de cartão magnético com o emprego de senha pessoal, confidencial e intransferível, donde a conclusão é de que as compras questionadas não se dariam não fosse o descuido do cliente na guarda do cartão e na manutenção do sigilo da senha pessoal, situação que impõe a aplicação, à hipótese vertente, do disposto no artigo 14, § 3º da Lei 8078/90.

Sobre o assunto, lecionam Arruda Alvim, Thereza Alvim, Eduardo Pellegrini de Arruda Alvim e James J. Marins de Souza: "A justa distribuição do risco entre o consumidor e o fornecedor é imperativo para que se obtenha um sistema protetivo não apenas eficaz, mas harmônico, de modo a que não se desequilibre, desmesuradamente a carga de responsabilidade. As eximentes de responsabilidade carregam a função de proporcionar maior equilíbrio e equanimidade à divisão da responsabilidade pelos acidentes de consumo, e, possibilitando a prova liberatória por parte do fornecedor, se revestem as eximentes de responsabilidade da função de mitigadoras do sistema de responsabilidade objetiva adotado pelo Código". (Código do Consumidor Comentado", 2ª edição, 1995, Editora Revista dos Tribunais, p. 121).

Ora, é fato imprevisível e inevitável à requerida que alguém, usando um cartão magnético - criado com as mais atuais práticas de segurança bancária - e empregando a assinatura eletrônica confiada exclusivamente ao correntista, possa realizar operações desconhecidas e desautorizadas pelo cliente.

E no presente caso restou admitido que a requerente, por falta de cuidado, permitiu que o fraudador acessasse sua senha pessoal, contribuindo para o sucesso da ação delituosa. Sobre caso semelhante, eis o entendimento manifestado no E. Superior Tribunal de Justiça:

"RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS - SAQUES INDEVIDOS EM CONTA-CORRENTE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - ART. 14, § 3º DO CDC - IMPROCEDÊNCIA. 1 - Conforme precedentes desta Corte, em relação ao uso do serviço de conta-corrente fornecido pelas instituições bancárias, cabe ao correntista cuidar pessoalmente da guarda de seu cartão magnético e sigilo de sua senha pessoal no momento em que deles faz uso. Não pode ceder o cartão a quem quer que seja, muito menos fornecer sua senha a terceiros. Ao agir dessa forma, passa a assumir os riscos de sua conduta, que contribui, à toda evidência, para que seja vítima de fraudadores e estelionatários. (RESP 602680/BA, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJU de 16.11.2004; RESP 417835/AL, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, DJU de 19.08.2002). 2 - Fica excluída a responsabilidade da instituição financeira

nos casos em que o fornecedor de serviços comprovar que o defeito inexistiu ou que, apesar de existir, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3º do CDC). 3 - Recurso conhecido e provido para restabelecer a r. sentença. (STJ - 4ª Turma - REsp 601805/SP - Relator Ministro Jorge Scartezini - DJ 14.11.2005, p. 328) - grifei.

Sobre o mesmo tema:

"Ação declaratória de inexigibilidade de débito - Operações bancárias realizadas em nome da autora por criminoso - Alegação de furto de cartão de crédito, acompanhado de respectiva senha pessoal - Inexistência de responsabilidade a ser imputada a instituição financeira - Indevida a restituição de valor - Ação julgada improcedente Ratificação do julgado - Aplicação do disposto no artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal - Sentença mantida - Recurso desprovido" (Apelação Cível nº 0041065-5.2012.8.26.0602, 17ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. IRINEU FAVA, j. 15.07.2014) - grifei.

E mais:

"RESPONSABILIDADE CIVIL - Danos moral e material - Prestação de serviços bancários - Suposto saque indevido efetuado com cartão magnético na conta corrente da autora - Uso do cartão e o conhecimento de sua respectiva senha que são exclusivos do usuário - Existência de responsabilidade deste pela utilização daqueles - Conduta culposa do estabelecimento bancário não comprovada - Ação ordinária improcedente - Recurso improvido". (Apelação Cível nº 1.203.143-7 - São Paulo - 21ª Câmara de Direito Privado - Rel. Des. Antônio Marson) - grifei.

Ante o exposto e do que mais dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido e em consequência, JULGO EXTINTO o processo de conhecimento na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, revogando-se a tutela provisória concedida às fls. 38/40.

Sem custas ou honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se as partes, especialmente quanto ao cabimento de recurso inominado (prazo de 10 dias), mediante recolhimento de custas.

Em atenção ao COMUNICADO CG nº 1530/2021, ressalvada a hipótese de concessão de gratuidade da justiça, o preparo corresponderá: a) à taxa judiciária de ingresso, no importe de 1% sobre o valor da causa, observado o valor mínimo de 5 (cinco) UFESPs; b) à taxa judiciária referente às custas de preparo, no importe de 4% sobre o valor fixado na sentença, se líquido, ou sobre o valor fixado equitativamente pelo juízo, se ilíquido ou ainda 4% sobre o valor atribuído à causa na ausência de pedido condenatório; c) às despesas processuais referentes a todos os serviços forenses eventualmente utilizados (despesas postais, diligências do Oficial de Justiça, taxas para pesquisas de endereço nos sistemas conveniados, custas para publicação de editais, etc).

O preparo deverá ser atualizado (itens "a", "b" e "c" referidos no parágrafo anterior) e recolhido de acordo com os critérios acima estabelecidos independente de cálculo elaborado pela z. Serventia.

Ademais, deve-se observar o disposto no COMUNICADO CG Nº 1079/2020, o qual prevê que, conforme Comunicado CG 881/2020, desde 14/09/2020 encontra-se disponível no sistema de peticionamento eletrônico campo específico para que os senhores advogados informem o número do DARE, ocorrendo desta forma a vinculação e a "queima" automática da guia. Dessa forma, a parte recorrente deverá informar o número do DARE, sob pena de não conseguir cadastrar petições.

Com base no Enunciado nº 47 do FOFESP, o devedor deverá efetuar o pagamento da quantia em 15 (quinze) dias, contado do trânsito em julgado e independentemente de nova intimação, sob pena de acréscimo ao valor da condenação de multa no percentual de 10% (dez por cento). Observe-se que tal previsão é pertinente inclusive no caso de improcedência, uma vez que, eventualmente havendo interposição de recurso inominado, poderá haver a condenação de alguma das partes, ainda que ao pagamento de ônus sucumbenciais.

No mais, registra-se que o procedimento vigente nos Juizados Especiais foi instituído a partir da busca de estabelecimento de relação jurídico-processual mais simplificada, menos burocratizada, ostentando nítido objetivo de atribuição de efeito mais expedito à tutela jurisdicional. Esses objetivos são demonstrados no

artigo 2º da Lei 9.099/1995, que consagra os critérios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.

Nesse contexto, contraria o espírito da Lei qualquer expediente que venha a constituir procrastinação do curso processual traçado. E, em sintonia com tal principiologia, não há previsão de que a penhora deva ser antecedida por intimação da parte executada ao pagamento do débito objeto desta execução.

O artigo 52, inciso III, da Lei nº 9.099/95, prevê que, no momento da intimação da sentença, o vencido será instado a cumprir a sentença tão logo ocorra seu trânsito em julgado e advertido dos efeitos do seu descumprimento; já o inciso seguinte (IV) estabelece que, não cumprida voluntariamente a sentença transitada em julgado, e tendo havido solicitação do interessado, que poderá ser verbal, proceder-se-á desde logo à execução, dispensada nova comunicação do vencido para que cumpra o julgado.

Diante disso, não incide, na hipótese, o artigo 523 do CPC, já que o artigo acima referido (artigo 52, III e IV, da Lei nº 9.099/1995) estabelece, de forma completa, que o vencido será instado a cumprir a sentença a partir do trânsito em julgado, independentemente de novo aviso, sendo advertido dos efeitos do descumprimento.

Ressalte-se, ainda, que não se aplica subsidiariamente ao caso, pois não há dispositivo na Lei 9.099/95 que assim disponha (diferentemente do que ocorre quanto ao Código Penal e Código de Processo Penal, nos termos do artigo 92) e porque a lei em questão trata de forma exauriente a questão.

De tal modo, com base nas razões ora expostas, ciência às partes de que na hipótese de não cumprimento da condenação no prazo de 15 dias após o trânsito em julgado e em havendo requerimento da parte interessada, dar-se-á início e prosseguimento ao cumprimento da sentença, inclusive com atos de penhora e expropriação, no caso de falta de pagamento espontâneo no prazo acima fixado, SEM nova intimação da parte então executada.

Sem publicação do valor do preparo, em face do Comunicado CG nº 916/16 e sem necessidade de Registro da Sentença, em face do Provimento CG nº 03/2017.

P.I.C.

Jundiaí, 08 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA